

LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO

Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017

Artículo 82.- Las tarifas establecidas que se causan en valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se refieren en esta Ley con las siglas, “ v.d.u.m.a.”

Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017

Artículo 83.- Los montos de pagos de las contribuciones señaladas en esta Ley, se pagarán en pesos.

Artículo 84.- Las contribuciones señaladas en esta Ley deberán pagarse en la Dirección de Finanzas o Tesorería Municipal, dentro de los plazos y en la forma que se establece en esta Ley.

Artículo 85.- Para los efectos de cobro de las contribuciones a que se refiere este capítulo, se tomarán como base los registros vigentes en las Direcciones de Finanzas o Tesorerías Municipales o los que lleven a cabo en forma física para detectar omisos.

En los casos de cobros de contribuciones que no necesiten registros ni declaración a presentar, se realizarán en el acto y en forma directa, mediante recibo oficial de la Dirección de Finanzas o Tesorería Municipal.

Artículo 86.- Cuando no se paguen las contribuciones a que se refiere este capítulo dentro de los plazos correspondientes, las Direcciones de Finanzas o Tesorerías Municipales los harán efectivos por medio de la facultad económica-coactiva.

TITULO III

IMPUESTOS

CAPITULO I

DEL IMPUESTO PREDIAL

SECCION PRIMERA

OBJETO, SUJETO Y BASE

Artículo 87.- Son objeto de este impuesto los predios clasificados en la Ley de Catastro del Estado como urbanos y rústicos localizados dentro del territorio de los municipios del Estado de Tabasco.

Artículo 88.- Son sujetos de este impuesto:

I. Por responsabilidad directa:

- A) Los propietarios de predios urbanos y rústicos y de las construcciones permanentes sobre ellos edificadas;
- B) Los fideicomitentes mientras no transmitan la propiedad;
- C) Los poseedores, por cualquier título, de predios urbanos y rústicos;
- D) Los propietarios o poseedores de justo título de bienes de dominio privado y de organismos descentralizados de la Federación, el Estados y los municipios;
- E) Los poseedores o arrendatarios de terrenos nacionales en los términos de la Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías.

II. Por responsabilidad solidaria:

- A) Los copropietarios;
- B) Los coposeedores;
- C) Los fideicomisarios que estén en posesión del predio objeto del fideicomiso;

LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO

- D) El acreedor hipotecario y las instituciones fiduciarias;
- E) Los núcleos de población que de hecho o por derecho posean predios;
- F) Los propietarios de los predios cuando hayan otorgado su posesión en virtud de un contrato de promesa de venta, de compraventa con reserva de dominio y otro por el cual no se transmite el dominio.
- G) Los fraccionadores cuando no transmitan el dominio;
- H) Las empresas o sociedades de crédito que refaccionen o hagan liquidaciones con deducción de gravámenes;
- I) Los representantes legales de sociedades, asociaciones, comunidades y particulares;
- J) Los albaceas de la sucesión.

III. Por responsabilidad sustituta:

- A) Los servidores públicos fiscales municipales que dolosamente alteren los datos que sirven de base para el cobro correcto del Impuesto Predial;
- B) Los notarios públicos cuando no se cercioren con el original del comprobante de pago o certificación expedida por la Dirección de Finanzas o Tesorería Municipal que los predios objeto de la escritura, están al corriente en el pago del Impuesto Predial;
- C) Los usufructuarios o detentadores del predio;
- D) Los funcionarios y empleados de las Direcciones de Finanzas o Tesorerías Municipales del Estado que indebidamente expidan certificados a quienes no se encuentren al corriente de los pagos del Impuesto Predial.

Artículo 89.- Los ayuntamientos o Consejos Municipales podrán mejorar los sistemas de recaudaciones en sus respectivas jurisdicciones, mediante procedimientos de concertación, atendiendo a los principios de equidad y proporcionalidad.

Artículo 90.- La base del Impuesto Predial es el valor Fiscal del Predio.

(REFORMADO, P.O. 17 DE MARZO DE 1993)

El valor fiscal será el que resulte de multiplicar el valor catastral del predio por el porcentaje fiscal correspondiente a la zona catastral respectiva. El porcentaje fiscal no será inferior al 20%.

Los Cabildos o Consejos Municipales, podrán determinar porcentajes fiscales por zona catastral que deberán ser aprobados por el Congreso del Estado. Estos porcentajes fiscales dependerán del nivel económico, de la disponibilidad de infraestructura y de los servicios existentes en cada zona catastral.

Artículo 91.- El valor catastral se fijará de acuerdo a los procedimientos previstos en la Ley de Catastro del Estado.

Artículo 92.- Cuando el valor catastral se modifique, surtirá efecto para la determinación del valor fiscal a partir del semestre en el que se efectuó la modificación.

En este caso, el Impuesto Predial se causará por todo el semestre tomando en consideración el mayor de los dos valores catastrales que prevalecieron durante ese semestre.

Artículo 93.- Cuando se hayan establecido bases provisionales para determinar el monto de este impuesto, al fijar la base definitiva se determinará y aplicará la diferencia en el semestre de su determinación.

LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO

SECCION SEGUNDA

DE LAS TASAS Y PAGO DEL IMPUESTO

(REFORMADO P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 1995)

Artículo 94.- El Impuesto Predial se determinará aplicando sobre el valor fiscal de cada predio una tasa anual conforme a los siguientes valores:

VALOR FISCAL DEL PREDIO

LIMITE INFERIOR	LIMITE SUPERIOR	CUOTA FIJA	PORCIENTO PARA APLICARSE SOBRE EL EXCEDENTE DEL LIMITE INFERIOR
%			
0.00	10,000.00	0.00	0.7
10,001.00	30,000.00	70.00	0.8
30,001.00	50,000.00	230.00	0.9
50,001.00	70,000.00	410.00	1.0
70,001.00	EN ADELANTE	610.00	1.1

Artículo 95.- El impuesto aplicable a los condominios se fijará de acuerdo con los valores catastrales correspondientes en los términos de la Ley de Catastro del Estado, y entrará en vigor a partir del semestre en el cual se otorgue la autorización preventiva de la escritura.

Asimismo, se aplicará la base del valor a cada uno de los departamentos, despachos o locales comerciales, a partir de la fecha de la terminación de los mismos.

Artículo 96.- Tratándose de fraccionamientos, el impuesto se causará por cada fracción que resulte a partir del semestre en que se autorice su constitución.

En el caso de subdivisión o fusión de predios, el impuesto se causará a partir del semestre en que se autorice la subdivisión o fusión.

Artículo 97.- Para el predio urbano registrado en el catastro como no edificado, o cuya construcción o barda esté en condiciones ruinosas, será sujeto a una sobretasa que variará de 0 a 30%, de acuerdo a la propuesta del Cabildo o Consejo Municipal aprobada por el Congreso del Estado. Se exceptuarán del porcentaje anterior, a los predios determinados como reserva de la Federación, del Estados y de los Municipios.

Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017

Artículo 98.- El impuesto anual mínimo sobre la propiedad raíz rústica no será inferior a tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y para la urbana, a cuatro veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017

Los Cabildos o Concejos Municipales podrán determinar impuestos mínimos por zona catastral que deberán ser aprobados por el Congreso del Estado.

Artículo 99.- El impuesto anual que resulte de la aplicación de la tasa correspondiente debe dividirse en dos partes iguales que se pagarán semestralmente en la Dirección de Finanzas o Tesorería Municipal correspondiente.

Artículo 100.- Los avalúos definitivos tendrán una vigencia de un año. En caso de revaluación, la cuota del impuesto que resulte, entrará en vigor a partir del semestre en que haya sido notificado el nuevo valor.

Artículo 101.- En los casos de predios cuya existencia nunca se haya hecho de conocimiento de las autorizadas catastrales o fiscales, en los términos de la Ley de Catastro, o de esta Ley, por causas imputables a los sujetos del impuesto, se procederá en la forma siguiente:

I. Cuando sean manifestados en forma espontánea, dentro de los seis primeros meses de la vigencia de esta Ley, se hará el cobro del impuesto que corresponda al valor catastral que se fije, sin causar sanción alguna.

LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO

II. Transcurrido el plazo de la Fracción anterior, cuando la existencia de tales predios sea descubierta y denunciada por alguna autoridad, se hará el cobro de recargos, y una multa adicional equivalente al monto del impuesto anual determinado en la fecha de la manifestación.

Artículo 102.- Tratándose de construcciones permanentes en predios urbanos catastrados cuya existencia no se haya hecho del conocimiento de las autoridades catastrales, en los términos de la Ley de Catastro, o de las autoridades fiscales, en los términos de esta Ley, para los efectos fiscales correspondientes, por causas imputables a los sujetos del impuesto, se procederá en la forma siguiente:

I. Cuando sean manifestados en forma espontánea dentro de los seis primeros meses de la vigencia de esta Ley, y se pudiera fijar con precisión la fecha desde la cual se omitió manifestar dichas construcciones, se hará el cobro del impuesto que corresponda al valor catastral que se le fije, sin causar sanción alguna;

II. Transcurrido el plazo de la fracción anterior cuando la existencia de tales construcciones sea descubierta y denunciada por alguna autoridad, se hará el cobro del impuesto, que se fije al predio edificado a partir del semestre en el que se presentó la manifestación.

Artículo 103.- El pago del impuesto deberá hacerse por los sujetos señalados en el Artículo 88 de esta Ley, no obstante, si fueren desconocidos o estuviesen ausentes, las gestiones del cobro se entenderán con cualquier otra persona quien habite el predio, quien para este sólo efecto, se considerará representante del propietario.

SECCION TERCERA

EXENCIONES

Artículo 104.- Están exentos del pago de este impuesto los bienes inmuebles del Estado y de los municipios. Los de dominio público de la Federación, siempre que estén debidamente registrados ante el Registro Nacional de la Propiedad Federal.

Las exenciones se solicitarán por escrito ante la Dirección de Finanzas o Tesorería Municipal que corresponda, debiéndose acompañar todas las pruebas que demuestren la procedencia de la misma, que serán calificadas por la Dirección de Finanzas o Tesorería Municipal.

Cuando las autoridades municipales tengan duda de que algún inmueble no posea las características mencionadas en este artículo, podrán solicitar al sujeto que solicita la exención del predio, la comprobación de sus características.

Los beneficiarios de las exenciones deberán manifestar a la Dirección de Finanzas o Tesorería Municipal correspondiente, cualquier modificación de las circunstancias que hubieren fundado dichas exenciones. En este caso y cuando la Dirección de Finanzas o Tesorería Municipal descubra tales modificaciones, dictará resolución nulificando la exención a partir del momento en que hubiere desaparecido el fundamento de la misma y ordenará el cobro de los recargos, multas y accesorios que procedan.

SECCION CUARTA

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 105.- Los contribuyentes de este impuesto están obligados a:

I. Manifestar a las autoridades fiscales cada una de sus propiedades o posesiones de predios urbanos y rústicos;

II. Manifestar la división de un predio por él o los adquirentes;

III. Manifestar la fusión de dos o más predios que deberá ser hecha por el adquirente;